

**Nr. 31 Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft an Staatssekretär Lammers. 27.
Februar 1933***R 43 II/329, Bl. 86–88 Umdruck**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Einfuhrkontingentierung.

Der im Herbst vergangenen Jahres unternommene Versuch, die Einfuhr wichtiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die damals noch Zollbindungen bestanden, einer Kontingentierung zu unterwerfen, ist mißglückt. Einmal, weil die in dieser Frage vorhandenen Gegensätze zwischen Landwirtschaft und Industrie in der breiten Öffentlichkeit erörtert wurden und damit die öffentliche Meinung des Auslandes ungünstig beeinflusst wurde. Andererseits, weil die Einfuhrkontingentierung nicht durch autonome Maßnahmen, sondern im Wege von Verhandlungen mit den beteiligten Staaten durchgeführt werden sollte.

Daß an Stelle einer autonomen Einfuhrkontingentierung der Versuch einer Vereinbarung mit den beteiligten Staaten unternommen wurde, ist darauf zurückzuführen, daß die Mehrheit der Reichsressorts der Auffassung war, daß die handelsvertraglichen Bindungen dem Erlaß von Einfuhrverboten entgegenstünden. Die Auffassung des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ging dahin, daß die in den meisten Handelsverträgen enthaltene Klausel, wonach der Erlaß von Ein- und Ausfuhrverboten bei „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ zulässig ist, auch auf die Kontingentierung Anwendung finde, weil die gegenwärtigen katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse die Ruhe und Ordnung, ja den Bestand des Reichs gefährden. Diese Auffassung ist damals nicht gebilligt worden. Vielmehr waren die übrigen Reichsressorts der Ansicht, daß die Klausel auf wirtschaftliche Verbote keine Anwendung finde, daß vielmehr die Bestimmung einiger Handelsverträge, so insbesondere mit Finnland, Litauen und Estland, ein unbedingtes Verbot für beide Vertragsteile enthalte, gegenüber diesen Ländern und damit auch gegenüber den meistbegünstigten Ländern Einfuhrverbote zu erlassen¹⁾.

Das Scheitern der Kontingentierungsabsichten, das bei Verhandlungen mit den beteiligten Staaten notwendigerweise eintreten mußte und auch tatsächlich eingetreten ist²⁾, hatte in der Landwirt-

¹⁾ Zu diesen Auseinandersetzungen (Juli–Nov. 1932) reiches Material (Denkschriften, Eingaben, Besprechungsprotokolle) in R 43 I/1275 und R 43 II/192. Vgl. auch Akten der Reichskanzlei: Die Kabinette Papen und Schleicher, Ministerbesprechungen vom 21. 6., P. 1; 27. 8., P. 3; 23. 9., P. 1; 2. 11., P. 4. – In den Handelsverträgen Deutschlands mit Finnland vom 26. 6. 26 (RGBL. II, S. 557), mit Litauen vom 30. 8. 28 (RGBL. 1929 II, S. 103) und mit Estland vom 5. 7. 29 (RGBL. II, S. 509) hieß es gleichlautend: „Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, den gegenseitigen Verkehr durch keinerlei Einfuhr- und Ausfuhrverbote zu behindern. Ausnahmen hiervon können, soweit sie auf alle Länder oder auf die Länder anwendbar sind, bei denen die gleichen Voraussetzungen zutreffen“, u. a. „aus Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit“ stattfinden.

²⁾ Über Verlauf und Ergebnis dieser Verhandlungen (Sept./Okt. 1932) hatte der RWiM in einer Ausarbeitung vom 18. 11. 32 an die Rkei berichtet: Eine nach Brüssel, Paris, den Haag, Kopenhagen und Rom entsandte dt. „Kontingentierungs-Delegation“ habe festgestellt, daß mit einer Duldung der dt. Einfuhrkontingentierung ohne Gegenmaßnahmen nicht gerechnet werden könne. Während Frankreich und Belgien weitreichende und größtenteils nicht erfüllbare dt. Gegenleistungen gefordert hätten, habe Italien einen schroff ablehnenden Standpunkt eingenommen. Es habe erklärt, „Deutschland könne gar nicht solche Zugeständnisse machen, daß die Italien durch die Kontingentierung entstehenden Schäden ausgeglichen werden könnten; aber auch wenn Italien durch die deutsche Kontingentierung materiell nicht betroffen würde, werde es wegen seiner grundsätzlichen Einstellung und im Hinblick auf seine Auslegung des deutsch-italienischen Handelsvertrages [RGBL. 1925 II, S. 1042] mit Gegenmaßnahmen antworten.“ Scharfe Gegenmaßnahmen hätten schließlich auch Holland und Dänemark angedroht. „Diese werden voraussichtlich nicht nur in einer Kontingentierung der Einfuhr wichtiger deutscher Ausfuhrwaren, in der Ausschaltung deut-

schaft schwerste Beunruhigung hervorgerufen. Sie ist seinerzeit damit getröstet worden, daß durch die Kündigung einiger Handelsverträge demnächst die Möglichkeit gegeben sein würde, den Zollschutz in dem erforderlichen Ausmaße zu verstärken und dadurch die Einfuhrkontingentierung überflüssig zu machen³⁾. Dies war nur bedingt richtig, weil auch bei Freiwerden dieser Bindungen nur ein Teil des Zollschatzes verstärkt werden konnte, während andere Gebiete, wie z. B. der Frühkartoffelbau, die Pferdezucht, der Gemüse- und Obstbau, die Milchwirtschaft usw. nicht die Möglichkeit eines ausreichenden Zollschatzes erhalten konnten.

Während durch die in den letzten Wochen vorgenommenen Zollerhöhungen⁴⁾ auf all den Gebieten, auf denen Deutschland die Freiheit zur Zollgestaltung wiedergewonnen hat, der Zollschutz verbessert worden ist, konnte auf den soeben genannten, im Zoll noch gebundenen Gebieten nichts geschehen. Da gerade bei diesen Produktionszweigen die Preisentwicklung immer katastrophalere Formen annimmt – es sei nur auf das verhängnisvolle Absinken der Butter- und Käsepreise verwiesen –, wächst die berechtigte Mißstimmung in der Landwirtschaft von Tag zu Tag. Dies kann sehr leicht und bald zu der Auffassung führen, daß auch die Regierung der nationalen Konzentration nicht gewillt sei, der bäuerlichen Veredelungswirtschaft den ihr seit Jahren vorenthaltenen Schutz zu gewähren.

Ich halte es deshalb aus politischen und sachlichen Gründen für unbedingt erforderlich, daß das Reichskabinett noch vor den Wahlen, und zwar in seiner demnächst stattfindenden Sitzung, eine *grundsätzliche* Entscheidung darüber fällt, ob eine autonome Einfuhrkontingentierung auf denjenigen Gebieten durchgeführt werden soll, auf denen infolge der bestehenden handelsvertraglichen Bindungen keine Möglichkeit zur Erhöhung des Zollschatzes gegeben ist. Ich bin mir selbstverständlich bewußt, daß die Durchführung einer solchen Einfuhrkontingentierung zur Zeit zu handelspolitischen Störungen führen kann. Von der Entscheidung über diese Frage ist aber die Gestaltung der anderweit in Kürze zu treffenden wirtschaftlichen Maßnahmen abhängig, über die ich mir mündliche Darlegungen Vorbehalte.

Ich bitte deshalb zu entscheiden, ob die eingangs erwähnte Klausel, wonach eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nach den Handelsverträgen zum Erlaß von Einfuhrverboten berechtigt, auch dann Anwendung zu finden hat, wenn die *katastrophalen wirtschaftlichen* Verhältnisse die Existenz des Staates und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung bedrohen. Hält das Reichskabinett diese Klausel für anwendbar, so wäre zunächst als vordringlichste Maßnahme die Einfuhrkontingentierung für Käse und Pferde durchzuführen. Auch für Butter ist an sich eine Kontingentierung der Einfuhr über die jetzt bestehende, mit Finnland vereinbarte Regelung⁵⁾ hinaus notwendig. Ich muß aber pflichtgemäß darauf hinweisen, daß dies ein Bruch des erst im Oktober mit Finnland abgeschlossenen Abkommens sein würde.

Ich darf meine Bitte um besonders beschleunigte Behandlung wiederholen⁶⁾.

Abschrift dieses Schreibens haben sämtliche Herren Reichsminister und das Büro des Herrn Reichspräsidenten erhalten.

25 Abdrucke sind in der Anlage beigelegt.

scher Firmen und Erzeugnisse bei Staats- und Kommunal-Aufträgen und in einer Reglementierung der gesamten deutschen Einfuhr durch ein Clearing-System bestehen“, sondern möglicherweise auch in einer „Volksbewegung gegen alles, was deutsch ist“. Sowohl holländische wie dänische Verhandlungspartner „haben diese Bewegung, besonders den wirtschaftlichen Boykott gegen Deutschland für den Fall der Kontingentierung, als unvermeidbar angekündigt“ (R 43 I/1275, Bl. 300, 312/3). Über den Stand der Wirtschaftsbeziehungen zu den wichtigen Agrar- und Industriestaaten Europas im Frühjahr 1933 vgl. Dok. Nr. 139.

3) Vgl. die Rundfunkrede des REM v. Braun über „Die Landwirtschaft an der Jahreswende“ vom 22. 12. 32 (WTB-Bericht in R 43 I/1275, Bl. 363–365).

4) S. die VOen vom 19.1. (u. a. Kartoffeln, Kohl), 17. 2. (Holz), 18. 2. 33 (Futtermittel, Geflügel) (RGBl. I, S. 24, 71–74).

5) In einer am 22.10. 32 in Berlin Unterzeichneten „Zusatzvereinbarung“ zum dt.-finnischen Handelsabkommen (vgl. Anm. 1) hatte Dtl. u. a. erklärt, es werde „im Kalenderjahr finnische Butter zur Einfuhr bis zu einer Gesamtmenge zulassen, die unter Zugrundelegung eines deutschen Gesamteinfuhrkontingents von 55000 Tonnen im Kalenderjahr dem verhältnismäßigen Anteil der Einfuhr von finnischer Butter nach Deutschland im Durchschnitt der Jahre 1929 bis 1931 an der gesamten Einfuhr von Butter nach Deutschland in diesen Jahren entspricht.“ (RGBl. II, S. 231).

6) Zur Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 41, P. 6.

gez. Dr. Hugenberg.

Zitierhinweis

Nr. 31 Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft an Staatssekretär Lammers. 27. Februar 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d031>